ORDENANZA Nº 8.113

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Comodato celebrado entre la **COMISION DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO MARIANO MORENO,** representada por su Presidente, Sr. José Rubén BROGGI – D.N.I Nº 12.484.081, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA,** representada por su Intendente, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y el Sr. Secretario de Unidad Intendencia, Agustín TURLETTI MINO, D.N.I Nº 33.592.450, celebrado con fecha primero de julio de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONTRATO DE COMODATO - CENTRO VECINAL BARRIO MARIANO MORENO

Entre la **Comisión del Centro Vecinal de Barrio Mariano Moreno**, representado en este acto por su Presidente, **Sr. José Rubén BROGGI**, D.N.I N° 12.484.081, domiciliado a los efectos derivados del presente en calle Nahuel Huappi N° 858 por una parte, y por la otra la **Municipalidad de Villa María**, representada en este acto por el Secretario de Unidad de Intendencia, **Agustín Turletti Mino**, D.N.I N°33.592.450, y el Sr. Intendente Municipal, **Eduardo Accastello**, domiciliado a los efectos derivados del presente en calle Dr. Antonio Sobral intersección Mendoza, en adelante denominados **"COMODANTE"** y **"COMODATARIO"** respectivamente, se celebra este contrato de comodato de propiedad de inmueble destinado a oficinas y otros usos municipales, sujeto a las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El **"COMODANTE"** da en comodato al **"COMODATARIO"** y éste último acepta, un espacio dentro del inmueble que posee el Centro Vecinal de Barrio Mariano Moreno, ubicado en la intersección de las arterias Lago Puelo y Los Glaciares, de la ciudad de Villa María, en adelante denominado como "Centro Vecinal". El espacio referido, se identifica como una oficina, un salón de usos múltiples, baños (masculinos, femeninos y adaptados) y un espacio de cocina. El mismo se entrega en perfecto estado de conservación, sea la pintura, el funcionamiento e instalaciones y, al momento de la restitución, el **"COMODATARIO"** deberá reintegrar todo en el buen estado recibido, salvo el deterioro que ocasione el buen uso y el transcurrir del tiempo, caso contrario deberá reparar lo averiado y reponer lo perdido a valor a nuevo y sin uso de lo deteriorado o faltante, conforme al valor de inventario o de mercado. Se deja expresa constancia que el espacio que actualmente oficia de oficina / archivo, no se cede por el presente, siendo de uso exclusivo del **"COMODANTE"**.

SEGUNDA: El espacio dado en comodato, solo podrá destinarse a la instalación de una oficina para la atención de los vecinos residentes de los Barrios Mariano Moreno y Vista Verde, por parte del personal dependiente de la Secretaría de Unidad Intendencia. El uso del salón de usos múltiples (a través de talleres municipales, reuniones generales y/o eventos varios), deberá ser coordinado previamente con el **"COMODANTE"**, en virtud de las actividades ya programadas. Se encuentra prohibida la cesión del presente por cualquier motivo o causa, sin la autorización del **"COMODANTE"**.

TERCERA: El plazo total del presente comodato, será de dos (2) años, comenzando desde el día dos de mayo de dos mil veinticuatro (02/05/2024) y finalizando a las cero horas del día primero de mayo de dos mil veintiséis (01/05/2026), con opción a prórroga de dos (2) años más a contar a partir de la fecha del vencimiento, previo acuerdo de **"COMODANTE"** y **"COMODATARIO"**, sin necesidad de notificación.

CUARTA: Al vencimiento del plazo establecido en la cláusula anterior, será obligación del **"COMODATARIO"** restituir el inmueble sin pre interpelación alguna.

QUINTA: El **"COMODATARIO"** tendrá a su cargo el pago de los consumos o tarifas de los siguientes servicios: Cooperativa de Agua 15 de mayo, luz eléctrica (EPEC), seguro e internet. Deberá entregar al **"COMODANTE"** todos los comprobantes de pago de estas obligaciones, contra recibo detallado.

SEXTA: Declara el **"COMODATARIO"** haber visitado el edificio, asintiendo el perfecto estado del inmueble objeto del presente.

SEPTIMA: Queda prohibido al **"COMODATARIO"** la realización de mejoras en el Centro Vecinal, y si violando esta cláusula las hiciere, el **"COMODANTE"** podrá exigir todo al estado anterior o si decidiera conservarlas, no las deberá pagar y quedarán en beneficio del **"COMODANTE"**. El **"COMODATARIO"** pagará el arreglo de todas las averías que acaecieran, renunciando a todo derecho de repetición contra el **"COMODANTE"**.

OCTAVA: Quedan constituidos para todas las notificaciones, sean extra o judiciales, los domicilios fijados en la en la parte inicial del presente contrato.

NOVENA: Ambas partes se someterán a la competencia judicial de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María, renunciando a cualesquier otro fuero.

DECIMA: Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, quedando uno para el **"COMODANTE"** y otro para el **"COMODATARIO"**, recibiéndolos todos de conformidad.

En la Ciudad de Villa María, siendo el primer día del mes de julio del año dos mil veinticuatro (01/07/2024).

José Rubén Boggi
Presidente
12484081

P. AGUSTÍN TURLETTI QUINO
SECRETARIO UNIDAD INTENDENCIA
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8114/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:05:21
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:12:55
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 20.08.2024 09:27:42
Email: juanpabloinglese@gmail.com